

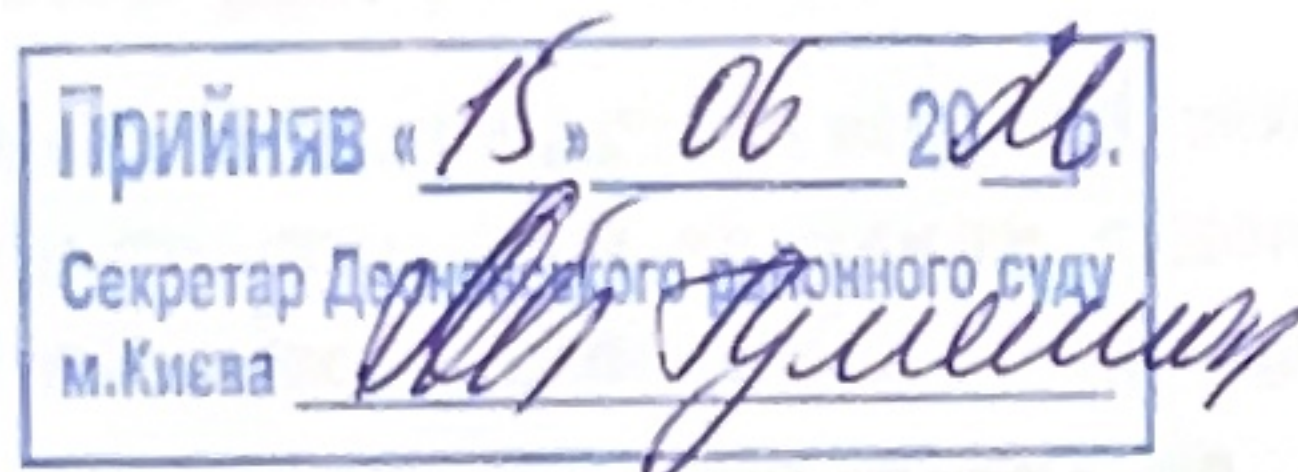
До Деснянського районного суду міста Києва
у справі № 754/3701/24
провадження щодо виправлення помилок у виконавчих листах № 2-во/754/141/26

Стягувач / заявник: Ткачук Михайло Васильович
дата народження: 05.02.1986
РНОКПП: 3144710076

адреса: 07354, Київська область, Вишгородський район,
село Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 1, квартира 52
телефон: +380631859020
e-mail: mixa4y@gmail.com
електронний кабінет: наявний
IBAN: UA553052990000026206896205529
банк: АТ КБ «ПриватБанк»
місце роботи / статус: військовослужбовець Збройних Сил України

Боржник: Довгий Богдан Сергійович
дата народження: 22.10.2001
РНОКПП: 3718508815

основна адреса: 02232, місто Київ,
вулиця Данькевича, будинок 3, квартира 176
додаткова відома адреса: місто Київ,
вулиця Маяковського, будинок 62-А, квартира 56
телефон 1: +380956993428
телефон 2: +380672441781
e-mail: DOVSI@UKR.NET
місце роботи: ФОП Руденко Н. В.
посада: менеджер
дата початку роботи: 09.12.2025
посадовий оклад: 9 000 грн 00 коп.



УТОЧНЕНА ЗАЯВА

щодо способу усунення помилок у виконавчих листах

у справі № 754/3701/24

У провадженні Деснянського районного суду міста Києва перебуває питання щодо виправлення помилок у виконавчих листах, виданих на виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025 у справі № 754/3701/24.

З метою належного та однозначного визначення моєї процесуальної позиції уточнюю, що помилки у виконавчих листах мають не лише окремий технічний характер, а стосуються також самого способу оформлення виконавчих документів.

Рішенням Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025 у справі № 754/3701/24, залишеним без змін постановою Київського апеляційного суду від 17.06.2025, з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича стягнуто:

- 109 067 грн 50 коп. — шкоду, завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;
- 2 411 грн 35 коп. — судові витрати зі сплати судового збору;
- 7 000 грн 00 коп. — витрати на правничу допомогу.

Загальна сума стягнення за рішенням суду становить 118 478 грн 85 коп.

У справі наявний один стягувач, один боржник, одне судове рішення та грошове стягнення з одного боржника на користь одного стягувача.

Водночас судом було оформлено три окремі виконавчі листи: окремо на суму 109 067 грн 50 коп., окремо на суму 2 411 грн 35 коп. та окремо на суму 7 000 грн 00 коп.

Вважаю, що за наведених обставин належним способом усунення помилки є не формальне виправлення кожного з трьох виконавчих листів окремо, а визнання трьох раніше виданих виконавчих листів такими, що видані помилково та не підлягають виконанню, із подальшим оформленням одного належного виконавчого листа на загальну суму стягнення.

Правове обґрунтування

Відповідно до частини першої статті 431 ЦПК України виконання судового рішення здійснюється на підставі виконавчого листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Частина п'ята статті 431 ЦПК України передбачає можливість видачі кількох виконавчих листів у спеціальних випадках, зокрема якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів, проти кількох відповідачів, якщо виконання має проводитися в різних місцях або якщо рішенням передбачено вчинення кількох дій.

У цій справі такі підстави відсутні, оскільки всі суми стягнуто з одного боржника на користь одного стягувача за одним судовим рішенням. Наявність у рішенні кількох складових грошового стягнення — шкоди, судового збору та витрат на правничу допомогу — не змінює того, що виконання полягає у стягненні грошових коштів з одного боржника на користь одного стягувача.

Відповідно до статті 432 ЦПК України суд, який видав виконавчий документ, має право за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, а також визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню, якщо його було видано помилково.

Виконавчий документ має відповідати вимогам статті 4 Закону України «Про виконавче провадження», зокрема містити належні дані стягувача і боржника, дату та номер рішення, резолютивну частину рішення, дату набрання рішенням законної сили та строк пред'явлення до виконання.

Також виконавчий документ може містити інші відомі суду відомості, які ідентифікують стягувача та боржника або можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема реквізити рахунків, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, місце роботи боржника.

Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання має бути перевірений з урахуванням того, що виконання рішення було відстрочено до 31.01.2026.

Електронний виконавчий лист має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом судді. Додаткові службові або технічні підписи працівників апарату суду не можуть замінювати КЕП судді та не є самотійним процесуальним підписом виконавчого листа.

Письмові матеріали, що подаються разом із заявою

На підтвердження конкретного переліку помилок і належного способу їх усунення подаю до суду матрицю помилок та невідповідностей у виконавчих листах у справі № 754/3701/24, а також стислий текст виступу, сформований на підставі зазначеної матриці.

Ці письмові матеріали подаються як конкретизація моєї процесуальної позиції та не є окремою новою заявою. Прошу суд врахувати їх при вирішенні питання про спосіб усунення помилок у виконавчих документах.

ПРОШУ СУД:

1. Долучити до матеріалів провадження цю уточнену заяву.
2. Долучити до матеріалів провадження матрицю помилок та невідповідностей у виконавчих листах у справі № 754/3701/24.
3. Долучити до матеріалів провадження стислий текст виступу щодо конкретних помилок у виконавчих листах.
4. Визнати три виконавчі листи, видані у справі № 754/3701/24 окремо на суми 109 067 грн 50 коп., 2 411 грн 35 коп. та 7 000 грн 00 коп., такими, що видані помилково та не підлягають виконанню.
5. Оформити та видати один належний виконавчий лист у справі № 754/3701/24 щодо стягнення з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича загальної суми 118 478 грн 85 коп. із деталізацією складових стягнення.
6. У новому виконавчому листі зазначити загальну суму до стягнення: 118 478 грн 85 коп. (сто вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 85 копійок).
7. У новому виконавчому листі зазначити повні реквізити стягувача і боржника, включно з додатковою відомою адресою боржника, додатковим телефоном боржника та e-mail боржника.
8. Перевірити та виправити неправильне або неуніфіковане зазначення адреси стягувача, зокрема неправильне написання "Вишгородвський район", якщо таке зазначення міститься у виконавчих листах.
9. Перевірити правильність зазначення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання з урахуванням відстрочки виконання рішення до 31.01.2026.
10. Перевірити електронне підписання виконавчих листів та забезпечити, щоб належний виконавчий лист був підписаний кваліфікованим електронним підписом судді відповідно до ч. 1 ст. 431 ЦПК України.
11. Після оформлення одного належного виконавчого листа зазначити, що три раніше видані виконавчі листи не підлягають використанню для відкриття або продовження виконавчого провадження.
12. У разі якщо суд дійде висновку про неможливість оформлення одного виконавчого листа, альтернативно виправити кожен із трьох виконавчих листів окремо за всіма підтвердженими помилками та невідповідностями, зазначеними у матриці помилок.

Додатки:

1. Матриця помилок та невідповідностей у виконавчих листах у справі № 754/3701/24 — на 5 арк.
2. Стислий текст виступу щодо конкретних помилок у виконавчих листах у справі № 754/3701/24 — на 1 арк.
3. Копія заяви про видачу виконавчого документа від 01.02.2026 — на 3 арк.
4. Копії трьох виконавчих листів , протоколів створення та перевірки електронних підписів до виконавчих листів у справі № 754/3701/24 — на 15 арк.

Дата: 15.06.2026

Підпис:  /Ткачук М. В./